

1501569-05.2020.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Civil do Distrito Federal acerca de tráfico de drogas (Autos nº 0725943-08.2020.8.07.0001, da 1ª Vara Criminal do DF) – operação policial denominada "Quinto Preceito", visando coibir o tráfico interestadual de drogas.

No transcorrer das investigações, os agentes policiais apuraram que o denunciado MATHEUS, vulgo "Fantasma Japonês", era responsável por fornecer os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501569-05.2020.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501569-05.2020.8.26.0537

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MITSUMOTO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

CONCLUSÃO:

Aos 10 de dezembro de 2021, faço os presentes autos conclusos à Exma. Sra. Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MM. Juíza de Direito. Escrev.:.

Autos digitais controle nº 1359/2020:

Vistos.

SUZANA MARIANO FERRO foi denunciada pelo Ministério Público como incurso nos artigos 33, caput, 34, caput e 35 caput c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei Federal nº 11.343/06; e como incurso nos artigos 12, 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, todos da Lei nº 10.826/03, em concurso material de infrações penais; JOANA LEITE ALVES foi denunciada pelo Ministério Público como incurso nos artigos 33, caput, 34, caput e 35 caput c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei Federal nº 11.343/06, em concurso material de infrações penais; MATHEUS MITSUMOTO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos artigos 33, caput, 34, caput e 35 caput c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei Federal nº 11.343/06; e como incurso nos artigos 12, 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, todos da Lei nº 10.826/03, em concurso material de infrações penais; DANILO VIEIRA DE ANDRADE foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos 33, caput, 34, caput e 35 caput c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei Federal nº

11.343/06; e como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº, em concurso material de infrações penais:

Consta da denúncia que desde data incerta, até pelo menos o dia 03 de setembro de 2020, nas cidades e comarcas de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Mairiporã, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, os denunciados utilizavam, possuíam e guardavam maquinários, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à preparação, produção e transformação de drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls.40/50), laudos periciais (fls. 341/343, 348/350, 351/354, 409/413, 414/417, 456/459, 460/463, 464/468, 469/475, 476/480, 481/486, 487/491 e 498/501).

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, os denunciados acima qualificados, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, vendiam, produziam, fabricavam, guardavam e tinham em depósito, para fins de mercancia ilícita de drogas e entrega ao consumo de terceiros, diversos exemplares de planta arbustiva e porções da substância entorpecente TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como "maconha", além de inúmeras porções das substâncias entorpecentes "LSD", "Ecstasy" e "MDMA", sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls.40/50), laudos de constatação (fls.51/53, 54/56, 57/59, 444/446, 447/449 e 453/455), laudos de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 438/440, 441/443 e 450/452).

Consta, ainda, que agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente os crimes previstos nos artigos 33, caput, e 34, ambos da Lei de Drogas.

Consta, também, que, desde data incerta, até pelo menos o dia 03 de setembro de 2020, na Rua João Maneghel, nº 373, bairro Rudge Ramos, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, DANILO VIEIRA DE ANDRADE, possuía 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, marca Rossi, calibre 22, com numeração suprimida, municiada com três cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls.40/50) e laudo pericial (fls. 399/403).

Consta, ainda, que, desde data incerta, até pelo menos o dia 03 de setembro de 2020, na Avenida Presidente Kennedy, nº 3320, bloco C, apartamento 153, na cidade e comarca de São Caetano do Sul, SUZANA MARIANO FERRO e MATHEUS MITSUMOTO, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, possuíam 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo pistola, marca Taurus, calibre 380, acompanhada de diversas munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 40/50).

Consta, também, que, no dia 03 de setembro de 2020, no período matutino, na Avenida Presidente Kennedy, nº 3320, bloco C, apartamento 153, na cidade e comarca de São Caetano do Sul, SUZANA MARIANO FERRO e MATHEUS MITSUMOTO, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, possuíam 01 (uma) arma de fogo de uso restrito, tipo pistola, marca Ruger P89, calibre 9mm, acompanhada de diversas munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 40/50).

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, SUZANA MARIANO FERRO e MATHEUS MITSUMOTO, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, possuíam 02 (duas) armas de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, consistentes em: 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38; e 01 (uma) pistola, marca Beretta, calibre 22, ambas acompanhadas de diversas munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 40/50).

Segundo se apurou, o denunciado MATHEUS, vulgo "Fantasma Japonês", era alvo de investigação da Polícia Civil do Distrito Federal acerca de tráfico de drogas

(Autos nº 0725943-08.2020.8.07.0001, da 1ª Vara Criminal do DF) – operação policial denominada "Quinto Preceito", visando coibir o tráfico interestadual de drogas. No transcorrer das investigações, os agentes policiais apuraram que o denunciado MATHEUS, vulgo "Fantasma Japonês", era responsável por fornecer os entorpecentes, os quais eram remetidos para todo o Brasil, via postal.

A organização criminosa em questão atuava de maneira estável e organizada em todo o país, com nítida divisão de tarefas e de forma hierarquizada, contando com a participação dos denunciados e demais comparsas.

Diante dos fatos, o r. Juízo da 1ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal decretou a prisão preventiva de MATHEUS, bem como determinou a expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços relacionados ao referido denunciado. Assim, nas circunstâncias acima mencionadas, Delegados de Polícia e seus agentes se dirigiram aos endereços situados nas cidades de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Mairiporã, no intuito de darem cumprimento aos respectivos mandados de busca e apreensão.

Numa chácara situada no município de Mairiporã, os agentes policiais localizaram diversos vasos contendo "pés de maconha", já em decomposição, além de anotações versando sobre o cultivo e crescimento das plantas.

Durante as diligências, a equipe policial obteve informações informais de que MATHEUS havia estabelecido uma estufa no Município de Mauá, para cultivo da droga Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha".

Ato contínuo, os policiais civis se encaminharam ao endereço apontado, oportunidade em que encontram um galpão com estufa, preparado para cultivo de "maconha" em grande escala, havendo inúmeros exemplares de planta arbustiva em diversos estágios de cultivo. Além disso, foram apreendidos vários maquinários e insumos destinados à produção da droga, logrando-se êxito em confirmar a relação do denunciado MATHEUS com o imóvel.

Prosseguindo com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes policiais se deslocaram à residência estabelecida na Rua João Meneghel, 373, bairro Rudge Ramos, nesta urbe, onde foram recepcionados por DANILO.

Em um dos cômodos do imóvel, os investigadores localizaram diversas estufas com plantas de Cannabis Sativa L. Em vistoria pelo restante da casa, encontraram diversas porções de "maconha", apetrechos destinados à sua produção, uma arma de fogo de uso permitido (com numeração raspada), além da quantia de R\$ 9.480,00, em espécie. Indagado, DANILO confessou informalmente a narcotraficância, admitindo sua relação com MATHEUS.

Posteriormente, os policiais civis se dirigiram aos endereços situados na cidade de São Caetano do Sul a fim de cumprirem os mandados judiciais restantes.

No imóvel que serviria de escritório para a família de MATHEUS, foram localizados 03 galões de fertilizantes e 29 luminárias para estufa, cada qual estimada em R\$ 2.000,00. Contudo, não havia ninguém no local.

Após, encaminharem-se para Av. Presidente Kennedy, nº 3320, no Município de São Caetano do Sul, endereço apontado como sendo a residência de MATHEUS e esposa SUZANA, onde os agentes policiais conseguiram localizar ambos os denunciados. Em busca pelo apartamento, os investigadores apreenderam grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (haxixe, LSD, MDMA), instrumentos destinados à preparação de drogas, armas de fogo, munições, a quantia em dinheiro de R\$ 109.252,00, além de outros objetos (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 40/50).

Prosseguindo com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a equipe policial seguiu até a Rua Vila Lobos, 82, bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul, onde MATHEUS costumava frequentar e pernoitar com sua amante JOANA, a qual acompanhou a diligência.

No interior da residência, restaram apreendidos diversos tipos de substâncias entorpecentes (maconha, haxixe, ecstasy, LSD, MDMA), bem como maquinários, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à sua preparação, produção e transformação de drogas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 40/50). Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial, onde se reservaram no direito de permanecerem em silêncio.

Foram arroladas seis testemunhas pela acusação que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls.11/522.

Pela decisão de fls. 548/550 foi determinada a notificação dos denunciados, dentre outras providências.

Observo que pela decisão de fls. 146/154 houve a conversão da prisão em flagrante dos acusados em preventiva, cujos mandados foram expedidos (fls.156/159).

Pela decisão exarada no HC nº 191998-SP (fls. 657/669) foi concedida a prisão domiciliar às denunciadas Suzana e Joana (vide ofícios liberatórios de fls. 739/740 e 741/742).

Observo que há processo em trâmite perante a 1ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (fls. 613/628) no qual foi expedido mandado de busca e apreensão, que culminou com a prisão dos denunciados. Em razão da prisão em flagrante, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os detidos.

SUZANA MARIANO FERRO, regularmente notificada e intimada em 22.02.2021 (fls.883), constituiu Defensor à fls. 214, ofertou defesa, arguindo ilegitimidade de parte como preliminar, arrolando as mesmas testemunhas do rol acusatório e mais duas testemunhas, o que foi deferido.

JOANA LEITE ALVES, regularmente notificada e intimada em 18.12.2020 (fls. 847) e MATHEUS MITSUMOTO, regularmente notificado e intimado em 24.11.2020 (fl.774) constituíram Defensor comum à fls.136. Ofereceram defesa comum (fls. 884/892). Em preliminar, arguíram pedido de rejeição da denúncia em relação à Joana e rejeição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo arrolado quatro testemunhas comuns à acusação e mais sete testemunhas. Requereu, ainda, a oitiva de peritos subscritores dos laudos ali mencionados.

DANILO VIEIRA DE ANDRADE, regularmente notificado e intimado em 12.11.2020 (fls.744), constituiu Defensor à fls.776 e ofereceu sua defesa. Alegou falta de justa causa para a presente ação penal e inépcia da denúncia. Arguiu a incompetência deste Juízo e requereu a instauração de incidente de insanidade mental. Requereu a juntada de foto do local e arrolou cinco testemunhas. Dentre as testemunhas arrolou um perito criminal.

Em razão de decisão de fls. 729/733, foi reconhecida parcialmente a litispendência em relação aos crimes previstos no art. 33, "caput" e art. 35, "caput", c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, apenas no que tange ao acusado Maheus Mitsumoto, mantendo-se, em relação a ele as demais imputações, quais sejam; art. 34, "caput" da Lei nº 11343/06 e arts. 12, 14 e 16, § único, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06. É certo, que naquela ocasião foi afastada a alegação de incompetência do Juízo ofertada por Joana e Mateus.

Assim, remanesceram as seguintes acusações:

MATHEUS MITSUMOTO como incurso art. 34, "caput da Lei Federal nº 11.343/06; e como incurso nos artigos 12, 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, todos da Lei nº 10.826/03, em concurso material de infrações penais;

DANILO VIEIRA DE ANDRADE como incurso no art. 33, "caput", 34, "caput" e 35 "caput" c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei Federal nº 11.343/06; e como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº, em concurso material de infrações penais;

SUZANA MARIANO FERRO como incurso nos artigos 33, "caput", 34, "caput" e 35 "caput" c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei Federal nº 11.343/06; e artigos 12, 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, todos da Lei nº 10.826/03, em concurso material de infrações penais;

JOANA LEITE ALVES como incurso nos artigos 33, "caput" 34, "caput" e 35 "caput" c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei Federal nº 11.343/06, em concurso material de infrações penais.

Constam nos autos os seguintes laudos: fls. 61/62 (constatação referente nº 287.951/20); 64/66 (constatação referente nº 287.960/20); fls. 67/69 (constatação referente nº 287.963/20); 343/350 (documentoscópico- cédulas de identidade); 351/353 (caixa para cultivo de plantas); 354/357 (balanças); fls. 361/364 (fertilizantes); 365/3374 (CNH Matheus); 375/378 (chave e CRV veículo); 379/381 (soco inglês); 486/490 (armação madeira); 491/496 (bombas d'água); 497/501 (painéis de LED); 502/507 (envelope); 508/511 e 685/688 (vasos); 670/674 (objetos

metálicos); 675/681 (pistola Taurus KUF67189, revólver Taurus obliterado, pistola Beretta obliterado, pistola Ruger 310.05915); 682/684 (cartuchos); 689/694 (peças computadores); 695/701 (suporte de papelão); 702/705 (formas plásticas pequenas); 706/709 (papéis com anotações); 710/712 (treze vaporizadores para cigarros elétricos); 713/725 (cápsulas transparentes); 726/728 (vaporizadores para cigarros elétricos); 921/928 (toxicológico - MDMA e maconha), repetido a fls. 929/936, 940/942, 963/1122; 937/939 (toxicológico - maconha referente constatação de fls. 67/69); 949/951 (garrafas de álcool); 952/956 (revólver de calibre 22 sem numeração); 957/959 (toxicológico maconha - referente constatação de fls. 64/66); 960/967 (toxicológico maconha- referente constatação de fls. 61/63).

Folhas de antecedentes estaduais encontram-se juntadas fls.558/559 (Matheus) e fls. 561/562 (Suzana). Folhas de antecedentes federais: fls. 556 (de todos os réus).

Certidões SGCs: fls. 121 (Matheus), 123 (Danilo), 125 (Suzana) e 127 (Joana).

Comprovante de depósitos de valores apreendidos: fls. 228/229.

A denúncia foi recebida pela decisão de fls.1202/1208 em 16.03.2020, designando-se audiência de instrução e julgamento, sendo que foi indeferida a oitiva dos peritos, determinando-se a apresentação de quesitos, sendo certo que na ocasião foi igualmente afastada a exceção de incompetência oposta pela defesa de Danilo, tal como já havia ocorrido em relação àquela apresentada por Matheus e Joana. Foi indeferido, ainda, a realização de incidente de insanidade mental do acusado Danilo, ante a inexistência de indicativos de que padecesse de algum mal.

A fls. 1293/1302 Matheus apresentou quesitos adicionais aos laudos de fls. 451/453, 454/456, 46/462, 463/465 e 675/681; o Ministério Público requereu a improcedência (fls. 1316/1318) e o MM. Juiz rejeitou, determinando o encaminhamento dos quesitos para serem respondidos em laudo complementar nos termos do art. 159, § 5º, I, CPP (fls. 1366/1367). O laudo complementar foi juntado às fls. 1655/1662.

Os réus foram citados e intimados pessoalmente (fls. 1285 - Suzana; fls. 1305 - Matheus; fls. 1320 -Joana; fls. 1322 - Danilo).

Numa primeira audiência ocorrida em 23/07/2021, foram ouvidas as testemunhas Tiago Carvalho Nunes de Oliveira (fls.1618), Pablo Aguiar Tavares de Paula Gomes (fls. 1619), Lucas Seabra de Campos (fls.1620), Caio Ribeiro Coelho (fls.1621), Anna Flávia Pereira de Oliveira (fls.1622) e Márcio Rocha (fls.1623/1624). Na audiência em continuação realizada em 17/09/2021, foram ouvidas testemunhas Edvaldo Lima Lopes de Alencar (fls. 16680), Caroline Pereira de Oliveira (fls. 1669), Gustavo Fernando Deodato (fls. 1670), Antonio Vieira de Andrade (fls. 1671), Aline Cristina Moura Santos (fls. 1672), Antonio Eduardo Ferreira de Oliveira (fls. 1673), Marcela Batista Leite (fls. 1674), Juçara de Souza Medeiros (fls. 1675), Andressa Fernandes Ferreira (fls. 1676), Maria Vitória Lima Silva (fls. 1677), Henrique Burato Aun (fls.1678), Helmuth Rogano Bachtold (fls. 1679), bem como os réus foram interrogados (fls. 1680/1681 - Danilo; fls. 1682/1683 - Matheus; fls. 1684/1685 - Joana; fls. 1686/1687 - Suzana). Ao final da audiência, foi determinada a cobrança aos quesitos formulados e cumpridas as diligências requeridas, abriu-se vistas para oferecimento de memoriais escritos (fls.1665/1667).

Em memoriais, o Ministério Público sustentou pedido de condenação dos réus nos moldes da denúncia (fls.1722/1772).

A Defesa de Matheus e Joana, preliminarmente arguiu a nulidade do feito por incompetência do Juízo, além da preliminar de nulidade porque não foi permitido aos réus contatar advogado durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, nulidade porque não foram cumpridas as formalidades legais durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, nulidade dos laudos periciais, nulidade da audiência pela violação do artigo 212 do CPP. Requereu absolvição dos réus por insuficiência probatória, a concussão do artigo 34 ao artigo 33 da Lei de Drogas, bem como a desclassificação do tráfico das drogas sintéticas para o artigo 28, ausência de animus de associação, assim como a aplicação da pena da posse irregular de armas de fogo em concurso formal e alternativamente a concessão de benefícios legais (fls. 1775/1807).

A Defesa de Danilo suscitou as preliminares de cerceamento de Defesa por falta de individualização da conduta na Denúncia, requereu a desclassificação do crime previsto no artigo 33 para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, a

aplicação do princípio da concussão do artigo 34 ao artigo 33 da Lei de Drogas. No mérito, pugnou pela absolvição das acusações contidas nos artigos 33 caput e 34 caput e 35 caput c.c e artigo 40 da lei 11.343/06, além da aplicação do redutor máximo em caso de condenação pelo art 33 da Lei 11343/06, nos termos do paragrafo 4º do art 33, bem como os benefícios legais (fls.1808/1881).

A Defesa de Suzana requereu a absolvição pela ausência de prova de autoria, a desclassificação do crime de tráfico de drogas do artigo 33 para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, além dos benefícios legais (fls.1808/1881).

É o relatório.

D E C I D O.

Preliminarmente:

Quanto à incompetência do Juízo, apontada pelos réus Matheus e Joana, verifico que a questão já foi suscitada anteriormente pela Defesa e devidamente tratada pela decisão de fls.729/733, de modo que o pedido se encontra precluso, eis que a defesa não apresentou recurso em tempo oportuno.

Quanto à nulidade de que não foi permitido aos réus Matheus e Joana contarem advogado no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, tal alegação não se justifica visto que não há exigência legal para que o réu esteja acompanhado de advogado na fase inquisitiva, visto que não há contraditório e ampla defesa.

Quanto ao não cumprimento das formalidade legais durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, cabe destacar que a Defesa de Matheus e Joana suscita na verdade quebra da cadeia de custódia no que se refere ao cumprimento do mandado e colheita das provas, inclusive em relação aos laudos periciais produzidos. Verifico que a Defesa dos réus Matheus e Joana suscita a quebra da cadeia de custódia como forma de afastamento da materialidade delitiva, lançada sem qualquer fundamento subjacente e não merecendo aceitação.

No momento do flagrante delito se identificou a potencialidade do material apreendido como sendo drogas, bem como o encontro das armas e outros materiais relacionados à produção e distribuição de entorpecentes, de modo que as alegações trazidas pela Defesa referentes à abuso de autoridade (fls.1779/1780), não podem prosperar. Alegam os réus que os policiais chegaram em suas residências antes das 6h da manhã e exigiram que permitissem a entrada, o que sequer tem provas conclusivas nesse sentido. Não há se falar em nulidade da prova obtida, haja vista que os policiais possuíam mandado e existiam fundadas suspeitas que os réus mantinham em depósito grande quantidade de drogas em ambas as residências, o que foi confirmado, ensejando flagrante delito e a prisão dos denunciados. Ademais, não há nos autos evidências para além da palavra dos réus de que os policiais tenham os constrangido de qualquer forma, não sendo possível, portanto, acolher a preliminar.

Quanto à nulidade dos laudos (fls.1780) também impossível seu acolhimento, haja vista que por força do princípio do prejuízo, insculpido no art. 563 do CPP, é lição há muito consolidada nas esferas doutrinária e jurisprudencial que a demonstração do prejuízo é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta. No caso, não há se falar em nulidade decorrente da inobservância da cadeia de custódia, pois deve se observar que parte dos materiais ilícitos foram recolhidos pelos policiais em posse e na presença dos acusados, sendo incabível nessas situações, o acionamento de órgão técnico para realização de exame em local e a realização de fotografias, sob pena de inviabilizar a persecução penal nos mais diversos crimes, motivo pelo qual as novéis disposições acerca da cadeia de custódia devem ser vistas à luz do caso concreto. No caso em apreço, os materiais foram recolhidos e levados à exame pericial que confirmou a existência de drogas e armas de uso permitido e restrito sem registro e sem autorização legal.

E ainda que tenha ocorrido alguma quebra da cadeia de custódia como alegado pela Defesa, vale registrar, leciona Leonardo Barreto Monteiro Alves: É dizer, a quebra da cadeia de custódia não resulta, necessariamente, em prova ilícita ou ilegítima, interferindo apenas na valoração dessa prova pelo julgador. A irregularidade na cadeia de custódia reduzirá a credibilidade da prova, diminuirá o seu valor, passando-se a ser exigido do juiz um reforço justificativo caso entenda ser possível confiar na integridade e na autenticidade da prova e resolva utilizá-la na formação do seu convencimento. Enfim, “a quebra da cadeia de custódia não significa

de forma absoluta, a inutilidade da prova colhida. É preciso não se esquecer que a cadeia de custódia existe não para provar algo, mas para garantir uma maior segurança dentro do possível à colheita, ao armazenamento e à análise pericial da prova [...]. Desta forma, a análise do elemento coletado e periciado, se houver quebra dos procedimentos de cadeia de custódia, interferirá apenas e tão somente na valoração dessa prova pelo julgador (6 ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Manual de Processo Penal. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 754).

Neste Sentido:

"...eventuais irregularidades relativas à cadeia de custódia devem ser ponderadas junto a todos os elementos produzidos na instrução, a fim de se verificar a confiabilidade da prova (TJ. 6ª Turma. HC 653515-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 23/11/2021 (Info 720)).

Logo, afasto as preliminares de nulidade em relação à produção dos laudos acostados nos autos e demais itens e circunstâncias que compõe a cadeia de custódia.

No que se refere à alegação dos réus Mateus e Joana de irregularidades quanto à aplicação do disposto no art. 212, do CPP, destaco que durante a instrução, foi dada oportunidade para a parte formular perguntas diretamente às testemunhas, sendo que o questionamento sobre a finalidade das perguntas ao defensor não implica em qualquer nulidade, ainda mais considerando que não foi impedido de realizar as perguntas que achava serem necessárias. Destaco que o art. 212 do Código de Processo Penal não apenas autoriza, mas impõe ao Juiz que durante a inquirição que não se admita perguntas impertinentes ou irrelevantes, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à alegação de nulidade (cerceamento da defesa) por ausência de individualização da conduta, causando inépcia da denúncia, alegada pela Defesa de Danilo, esta deve ser rejeitada, eis que a denúncia descreve fato típico e antijurídico, havendo indicação dos elementos que levaram à conclusão da participação dos réus nos fatos ali descritos. Observo que se trata de ação penal derivada de investigação de crime multitudinário, onde há diversos atores, cada qual com um tipo de atuação.

E, sabidamente a jurisprudência, decide que não há, nesses casos, que se descrever de forma minuciosa a conduta de cada um dos denunciados, tal qual o decidido no RHC 4668 / SP, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 1995/0029329-3, relatado pelo Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI (299), T5 - QUINTA TURMA, julgado em 23/08/1995, publicado em DJ 25/09/1995 p. 31117, RSTJ vol. 84 p. 299, RT vol. 724 p. 601, que assim decidiu:

"RHC - CRIME MULTITUDINARIO - DENUNCIA - DESCRIÇÃO MINUCIOSA - DESOBRIGAÇÃO. - EM SE TRATANDO DE CRIME MULTITUDINARIO, BASTA QUE A DENUNCIA NARRE A PARTICIPAÇÃO ENLOBADA DOS DENUNCIADOS, NÃO SE EXIGINDO MINUDENCIA DO COMPORTAMENTO PESSOAL DE CADA UM DOS ENVOLVIDOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO".

E, da denúncia, como se observa, embora não houvesse a necessidade de tal descrição, ela foi apresentada, de modo que há de ser tal preliminar igualmente afastada.

Quanto ao pedido formulado pelas Defesas de Matheus, Joana e Danilo para o reconhecimento da concussão do artigo 34 ao artigo 33 da Lei de Drogas, destaco que os artigos traduzem condutas distintas e autônomas, de modo que a aplicação do princípio não pode ser acolhida.

Neste sentido:

CONSUNÇÃO PELO DELITO DO ART. 33, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA. CRIMES AUTÔNOMOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIA INADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. (...). III. Os delitos tipificados no art. 33, § 1º, inciso I e art. 34 são autônomos em relação ao crime do art. 33, caput, todos da Lei nº 11.343/06. IV. (...).". (HC 179744/SP, Relator o Ministro GILSON DIPP, DJe 11/05/2011).

Assim, o delito também imputado aos ora acusados descrito no artigo 34 da Lei nº 11.343/06 se trata de crime autônomo em relação ao artigo 33 do mesmo diploma legal, notadamente no caso concreto, no qual os acusados Matheus e Danilo cuidavam do cultivo dos entorpecentes e as rés Suzana e Joana auxiliavam na postagem e

distribuição, de modo que esta preliminar também deve ser rejeitada. Quanto ao pedido de desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 para o crime previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal, suscitado pelas Defesas dos réus, também impossível seu acolhimento, tendo em vista que a quantidade de drogas e os materiais destinados à embalagem e cultivo da Cannabis Sativa L encontradas nas residências deles denota que as drogas eram comercializadas e não apenas utilizadas para consumo próprio.

Assim, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

A denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade do delito do art. 34, da Lei nº 11.343/2006 praticado por todos os denunciados, está provada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 40/50 e pelos laudos periciais de fls. 341/343, 348/350, 351/354, 409/413, 414/417, 456/459, 460/463, 464/468, 469/475, 476/480, 481/486, 487/491, 498/501, 685/688, 695/701, 702/705, 713/716, 717/725, 946/948, 949/950 e 1250/1278 e laudo complementar de fls.1712/1714 e 1715/1716.

A materialidade do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 praticado pelos denunciados, com exceção do denunciado Mateus, está provada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 40/50, pelos laudos de constatação de fls. 51/53, 54/56, 57/59, 444/446, 447/449, 453/455 e 685/688 e pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 438/440, 441/443, 450/452, 921/928, 929/936, 937/939, 940/942, 943/945, 957/959, 960/962, 963/970, 971/978, 979/986, 987/994, 995/1002, 1003/1010, 1011/1018, 1019/1026, 1027/1034, 1035/1042, 1043/1050, 1051/1058, 1059/1066, 1067/1074, 1075/1082, 1083/1090, 1091/1098, 1099/1106, 1107/1114, 1115/1122 e 1655/1662 e laudo complementar de fls.1712/1714 e 1715/1716.

A materialidade do delito do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 praticado por todos os denunciados está comprovada por todos os laudos acima mencionados, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A materialidade do crime do art. 12, da Lei n.10.826/2003 praticado por Suzana, Matheus e Danilo está provada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 40/50 e pelo laudo pericial de fls. 675/681.

A materialidade do crime do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 praticado por Suzana e Matheus, está provada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 40/50 e pelo laudo pericial de fls. 675/681.

A autoria é, igualmente, certa.

Em solo policial, os réus mantiveram-se em silêncio, fls.23/30.

Em Juízo, o réu Matheus esclareceu que Suzana era apenas a mãe de sua filha e e ainda moravam juntos, no entanto, não mantinham mais nenhum relacionamento. Afirmou que namorava Joana, há aproximadamente dois anos. Negou que produzisse drogas, pois os mesmos insumos encontrados em sua casa poderiam ser utilizados para outros plantios. Admitiu possuir as armas sem o devido registro. Afirmou que as armas e as munições estavam dentro de uma caixa de madeira, dentro de uma mochila em um armário. Referiu que em sua casa havia aproximadamente R\$ 149.000,00, e não R\$ 109.000,00, obtido de seu projeto de Cannabis Sativa L, a respeito do qual ainda não tinha autorização para produzir a erva. Admitiu ter cerca de 150 comprimidos de ecstasy, 100g de MDMA, haxixe e LSD para uso próprio. Disse que Suzana também usava drogas, em especial ecstasy. Os documentos em nomes diferentes encontrados na residência, serviam para financiar o projeto de plantio de Cannabis, já que não tinha autorização para plantar. O dinheiro encontrado na casa advinha da própria produção e seria reinvestida nela. Admitiu vender maconha para terceiros. Confessou guardar drogas na casa de Joana, que não fazia uso dos entorpecentes. Conheceu Danilo dois anos antes por meio de um amigo no restaurante, mas negou que ele o ajudasse em seu projeto de Cannabis. Negou ter um sócio quando foi indagado pelos policiais. Os envelopes encontrados em sua casa e na casa de Joana eram realmente em parte utilizados para envio de drogas pelo correio, mas nem a JOANA e nem a Suzana o ajudavam e, Joana não sabia que ele guardava drogas em sua casa. Afirmou que nunca utilizou entorpecentes na frente da filha que tem com Suzana (gravação audiovisual no SAJ, fls.1688/1689).

Em Juízo, a ré Joana negou que as coisas encontradas em sua casa fossem suas,

afirmando que pertenciam a Mateus. Afirmou que o que foi encontrado de ilícito estava trancado por chave a qual ela não tinha acesso. Relacionava-se com ele há aproximadamente dois anos, tendo-o conhecido por intermédio de amigos comuns. Por conta dele, foi morar em São Caetano do Sul e até porque ele se dispôs a ajudá-la a pagar o aluguel da casa onde passou a morar e onde ocorreu a busca e apreensão. Morava lá desde abril de 2018. Mateus frequentava o local diariamente. Referiu que ele lhe contou somente que trabalhava com TI e com o pai, embora soubesse de seu uso recreativo de maconha. Sobre os envelopes e folhas de papel pardo encontradas na casa, disse que Mateus nunca pediu que ela levasse nada no correio. Disse que a agenda encontrada pelos agentes da lei teria sido utilizada de maneira inadequada pelos policiais. Disse que tinha renda de R\$ 2.500,00 e depois passou a receber o auxílio emergencial. Não conhecia nenhum dos policiais. Disse que a esposa de Danilo não foi presa por ter colaborado com a polícia. A busca e apreensão teria sido realizada por volta das 4h30, sendo que porta de sua casa foi arrombada (gravação audiovisual no SAJ, fls.1688/1689).

Em Juízo, Suzana, esposa de Mateus, negou ter praticado tráfico de drogas ou integrar associação criminosa. Negou ter tido qualquer contato com as armas encontradas em sua residência em comum com Mateus. Disse que não sabia das drogas, só soube delas após a busca e apreensão e se surpreendeu quando foram colocadas sobre a mesa, bem como se surpreendeu com a descoberta das armas. Esclareceu que ela, a filha e Mateus moravam no imóvel, embora já não tivesse qualquer tipo de relação amorosa com ele. Por isso, em razão da separação, tinha o projeto de alugar outro imóvel para morar sozinha com sua filha. Ficou igualmente surpresa com a enorme quantidade de dinheiro (R\$109.000,00) encontrada. Mateus era sênior da área de analista de sistema, a condição de conforto de vida já era normal desde quando o conheceu. Disse que não sabe onde o dinheiro foi encontrado, pois durante o cumprimento da busca não saiu da sala. No dia da busca e apreensão estava em férias do emprego e Mateus estava na casa quando a polícia chegou. Disse que ele nunca viajou para o Distrito Federal e não que não ia ao correio. Não utilizava drogas e não sabia do uso por Mateus, nem de seus projetos relacionados à Cannabis (gravação audiovisual no SAJ, fls.1688/1689).

Em Juízo, o réu Danilo negou alguns fatos da denúncia. Disse que estava dormindo por volta de 5h quando ouviu batidas no portão. Ao abrir a cortina, viu uma luz em seu rosto e um pedido para abrir a porta. Nesse momento, os policiais se identificaram. Não opôs resistência, viu apenas o nome de Mateus no mandado de busca e apreensão e ele mesmo abriu o portão para que eles não quebrassem. Indagado se tinha armas, admitiu possuir uma de calibre 22 no guarda roupa. Disse que a arma foi encontrada em seu bar, atrás do lixo, no momento da limpeza. Em um primeiro momento quis entregar à polícia, mas, por oposição de sua sócia, levou a arma para casa e arrepende-se por ter feito isso. Disse que a arma ficou cerca de dois anos em sua residência. Esclareceu que tinha duas bandejas de Cannabis em casa, em uma estufa nos fundos (em um quarto de empregada). Tinha a intenção de usar as plantas para produzir um medicamento (supositório) para seu pai que estava com câncer. As sementes foram adquiridas pela Internet de uma pessoa cujo nome não quis revelar. Ele havia participado de um seminário sobre a Cannabis medicinal com conhecidos seus na Unicamp em 2018. Relatou que consultou o site www.ghmedical.com.ni depois de descobrir o câncer de seu pai e buscou uma associação com autorização para utilizar a Cannabis. Pesquisou como fazer o supositório e passou a produzi-lo. Fez isso porque tinha medo de perder seu pai, em especial por conta da perda de sua mãe quando ainda era jovem. No momento da prisão estava trabalhando com seu pai e tinha uma renda mensal de aproximadamente R\$ 2.500,00 referente ao bar, já que vendeu sua parte para sua ex-sócia e esta lhe pagava de forma parcelada. Disse que em relação a esta negociação que tudo foi feito verbalmente. Disse que o dinheiro encontrado em sua residência tinha recebido após desfazer a sociedade no bar e estava guardando para trocar seu automóvel. Conheceu Mateus no bar e depois de um tempo ele lhe contou que trabalhava com tecnologia de informação. Também já tinha visto Suzana, mas nunca havia visto Joana. Não conhecia nenhum dos policiais. Confirmou que com seu pai recebia cerca de R\$ 3.000,00, R\$ 5.000,00 por mês, valores variáveis, normalmente em dinheiro em razão dos honorários dos processos em que

trabalhavam. Disse que não sabia das atividades que Matheus desenvolvia e que só soube através dos policiais. Acredita que o óleo de Cannabis produzido foi fundamental para a sobrevivência de seu pai (gravação audiovisual no SAJ, fl.1688/1689).

A testemunha Tiago Carvalho Nunes de Oliveira, Delegado de Polícia-DF declarou que Iniciaram a operação em 2020 em razão de um flagrante de tráfico no Distrito Federal. A partir de então, coletaram elementos de informação que indicavam que um indivíduo estaria enviando entorpecentes de São Paulo para o Distrito Federal. Na operação, solicitaram medidas cautelares, como quebra de sigilo bancário. Após alguns meses de investigação, identificaram Matheus Mitsumoto, que usava como nome falso "Matheus King Matsushida". Representou por medidas cautelares e presenciou cumprimento de ordens judiciais que ensejaram o flagrante em tela. Cumpriu cinco ordens judiciais em relação a Matheus e outras pessoas com quem ele foi visto. Cumpriu um mandado de busca e apreensão em chácara situada em Mairiporã, local onde havia uma estufa em estágio semi-desativado, encontraram laje escondida com fertilizantes, plantas de maconha em decomposição, quadros falando sobre estágio das plantas. Enquanto as ordens eram cumpridas, tomaram conhecimento de que nova estufa estava sendo mantida em Mauá. Dirigiu-se até lá e encontraram uma estufa ativa, com plantas cultivadas, estágio do início a médio, com estrutura profissional. Em Mauá, por coincidência, encontraram dois indivíduos chegando ao local, os quais estavam levando andaimes em nome de Matheus, o qual havia contratado o serviço de instalação de andaimes para esse local. Informou que foi o próprio Matheus, quando encontrado na residência dele, que informou esse novo endereço de Mauá, até então desconhecido. Já suspeitavam que havia outra estufa. Não lembra se Matheus confirmou que a estufa de Mairiporã era dele, além disso, fizeram imagens aéreas dele nessa estufa, em um momento anterior à deflagração da operação. Suzana já havia sido identificada como possível companheira de Matheus. Sobre Joana, não tinham conhecimento de sua qualificação, apenas imagens dela com Matheus, na residência dela (Rua Vila Lobos, 82). Perceberam a sua proximidade com Matheus, eis ia com frequência até uma agência dos correios na Av. das Nações, fazia remessa de encomendas postais, as quais vieram a identificar no curso da operação que eram entorpecentes. Em algumas vezes, Matheus saía da casa de Joana ou retornava à casa dela para ir ao correio. Por esse motivo houve busca e apreensão na casa de Joana. Na casa dela encontraram diversas substâncias sintéticas, maconha, skunk, documentos falsos usados por Matheus, encomendas postais, inclusive com letras que não eram de Matheus. Quanto à Suzana, coletaram um elemento de informação no final das investigações, pois ela fez uma última encomenda postal. Durante o monitoramento, foi vista fazendo encomenda postal nos correios, mas não foi objeto de análise bancária e também não foram vistos outros elementos de informação. Na casa dela foi encontrada expressiva quantidade de drogas, dinheiro e armas de fogo. Essa última encomenda postal era relacionada a drogas. A encomenda não foi objeto da equipe do depoente. Muito embora possa ter sido vista na agência dos correios, a encomenda não foi parte da operação. Mas, ao contrário de outras encomendas feitas pelo Matheus, que comprovaram que eram entorpecentes, no caso da Suzana não houve o cumprimento dessa diligência. Danilo entra no mesmo contexto da Joana. Durante 15 (quinze) dias de monitoramento em São Caetano do Sul e Mairiporã, Matheus foi visto indo até a casa dele. Até então não tinham a identificação do Danilo. Só tomaram conhecimento das coisas na residência no dia da deflagração da operação, pois foi objeto de busca e apreensão. Conversou com Danilo na Delegacia, que admitiu que estava desempregado, tinham começado a cultivar e tentou transformar a substância da planta em caráter medicinal. Outros mandados eram vinculados a Matheus e seriam cumpridos na chácara e no escritório da família dele. Realizaram diligência em uma residência usada como escritório da família do Matheus, situada na Av. João Meneghel, após uma observação prévia de 15 (quinze) dias, então chegaram nesses endereços. Pelo que soube, em Mairiporã, encontraram: fertilizantes, quadros, plantas em decomposição, ar condicionado, maquinário para cultivo de Cannabis; no endereço da empresa do pai/irmão onde Matheus também foi visto: LEDs específicas para cultivo de plantas e fertilizantes; na casa do pai do Matheus: nada ilícito; na casa de Matheus e Suzana (os dois estavam no local): 3 ou

4 armas de fogo, simulacro, diversos entorpecentes (haxixe, maconha, cigarros), apetrechos e dinheiro; na casa de Joana: maquinário usado como estufa, ainda que em proporção menor, skunk, documentos falsos usados por Matheus (usava de 3 a 4 nomes falsos), substâncias sintéticas. No endereço de Danilo: estufa "caseira", arma de fogo, quantia em dinheiro e, plantas. Encontraram documentos falsos, pelo que se recorda, apenas no nome do Matheus. Não conversou com Joana e Suzana. Identificaram que eram fitas remessas para pelo menos 6 ou 7 estados (DF, SC, GO, dentro de SP). Quanto a Joana, ela foi vista com Matheus nos momentos subsequentes ou anteriores ao envio das remessas postais. Quando analisavam as remessas onde encontraram haxixe, viram que as postagens tinham letras diferentes (Matheus e ao que tudo indicava, Joana, até porque os envelopes foram encontrados na casa dela). Não fizeram diligências mais aprofundadas em relação a Joana, o envolvimento foi comprovado em razão da farta quantidade de entorpecentes apreendida na ocasião. Não esteve presente na diligência realizada na casa da Joana. Sabe que ela convivia em união estável com Matheus, pernoitavam no mesmo local. Parece-lhe que foi implicada em razão dos bens apreendidos na residência (gravação audiovisual no SAJ, fls.1625).

A testemunha Lucas Seabra de Campo, policial civil, declarou que com a prisão de dois traficantes em Brasília, no 1º semestre de 2020, encontraram dentro da carteira de um deles comprovantes de depósitos bancários, para um remetente de nome Matheus Matsushida, na cidade de São Caetano do Sul. Passaram a monitorar quem seria Matheus. Conseguiram identificar que ele usava nomes falsos, com aberturas de conta, sendo que ele remetia entorpecentes, tais como droga sintética aos pessoas de Brasília e outras pessoas, talvez do Brasil todo. Com essas informações preliminares, avançaram nas investigações e dirigiram-se à cidade de São Paulo e adjacências, inclusive a São Caetano do Sul, onde Matheus residia e outras pessoas que compunham o grupo. Passaram a monitorar o cotidiano de Matheus por aproximadamente um mês. Aquilo que preliminarmente haviam colhido se confirmou no dia a dia. Matheus cultivava e comercializava a droga a pessoas, muitas vezes, traficantes. Ele recebia o montante e, no dia seguinte, ou no mesmo dia, despachava via correio. Retornaram para São Paulo com os mandados de busca e apreensão e prisão, para locais onde identificaram fora visualizado no dia a dia e faziam parte de toda essa organização, e assim cumpriram os mandados. Cumpriu o mandado no prédio de São Caetano do Sul onde Matheus residia com Suzana. Na na residência do casal encontrou drogas de diversos tipos, tais como haxixe, balança, porções de maconha, cristais, ecstasy, identidades em nome de Matheus Mitsumoto e outros falsos (Matsushida Miyamoto), armas de calibre restrito, revólver, armas de airsoft, arma branca, quantias em dinheiro, documentos de veículos, porções de haxixe acondicionadas em recipiente, tubos de ensaio e LSD. Informalmente, Matheus assumiu a autoria, apontou também um novo local onde ele mantinha o cultivo das drogas (skunk, maconha). Ali ele selecionava, fazia o cruzamento genético e plantava a droga e confirmou a existência de uma segunda nova estufa, na cidade de Mauá. Suzana, informalmente, disse que sabia do crescimento do grupo criminoso. Descobriu relação extraconjugal de Matheus com Joana, relação que ia além do afetivo. Joana era válvula propulsora para ações do grupo darem certo. Além de guardar insumos, tinha papel de preenchimento de envio pelo correio, correspondências que eram enviadas aos destinatários - usuários ou traficantes menores. A principal droga era o haxixe. Suzana disse para equipe que tinha noção das ações. Afirmou que durante o monitoramento, também viram que ela tinha importância e, de certa forma, conhecimento das ações. Observaram Suzana com Matheus indo ao correio de Santo André, Matheus disse que descobriu que aquela unidade do correio (Av. dos Estados) não tinha um scanner ativo. Mais do que duas vezes por semana via o deslocamento até os correios. Às vezes duas a três vezes no mesmo dia. Joana e Danilo foram dois alvos identificados na primeira ida a São Paulo. Não conseguiram levantar preliminarmente a qualificação dos dois. Registraram por imagens anexas ao relatório o frequente encontro entre Matheus e Joana e Matheus e Danilo. Registraram as idas de Matheus com a Joana para a estufa de Mairiporã, onde cultivaram por um tempo e também em Mauá. Matheus confidenciou que guardava na casa dela as drogas, pois ela ajudava não só na parte de envio ao

correio, mas também separação e beneficiamento da droga. Observaram também que Matheus ia na casa de Danilo. Disse chamou a atenção já no início, indicando que não seria apenas um amigo. Danilo tinha importância para os objetivos do grupo, ficando com a responsabilidade de plantar, colher, beneficiar e exportar pelo correio a droga. A ida era frequente na casa de Danilo, pois ele era a pessoa responsável pelo plantio e cruzamento genético de sementes. A companheira do Danilo relatou que sabia do esquema e observava a movimentação entre Danilo e Matheus, tendo conhecimento sobre a comercialização da droga. Os encontros entre Matheus e Danilo eram frequentes, estratégicos, suspeitos e com a sua prisão, houve apreensões de armas e drogas. Registraram também idas dos dois em correios. Bem como em Mairiporã também, onde havia a estufa. Havia um grupo de whatsapp cujo objetivo era tratar da manutenção da estufa desenvolvida em Mairiporã. Nesse grupo estava o Danilo, Paulo China, Matheus e Leandro Sato. O grupo foi criado para traçarem metas de cultivo e plantio. Encontraram dinheiro, não participou da contagem, mais soube ter sido encontrado mais de R\$100 mil. As drogas encontradas na residência de Danilo eram aquém do que esperavam, mas também não surpreendeu, pois não acreditavam que armazenariam na própria residência uma quantidade de droga que chamasse a atenção de vizinhos. Um local de Mairiporã foi objeto de prisões e apreensões, qual culminou com a prisão do caseiro da chácara, que estava também no grupo do whatsapp. O caseiro era uma pessoa, pelas conversas de whatsapp, que foi usada pelo grupo criminoso para trabalhar para eles, possivelmente um usuário de drogas. Pelo que observou de conversas, principalmente entre Matheus e Danilo, o caseiro era uma pessoa totalmente alheia às ações do grupo. O caseiro foi preso, pés de maconha foram apreendidos, mas ele não tinha muita ciência das atividades do grupo. Na residência em São Caetano do Sul, apreenderam documentos tanto de Suzana quanto de Joana. Não havia espelhos em branco, mas havia os documentos falsos do Matheus. Quanto aos apetrechos encontrados, havia balanças, armas, os quais estavam em locais visíveis, inclusive drogas foram encontradas na geladeira, em locais em comum ao casal. A Suzana não criou obstáculo em dizer que estava ciente. Viram fotos do casal que pareciam ser na chácara em Mairiporã. Disse que não conversou com Suzana sobre Mairiporã e Mauá. Não viram Suzana indo até Mairiporã. Encontraram comprovantes de remessa postal na residência, inclusive na casa da Joana, onde havia embalagens de correio. Suzana não demonstrou surpresa em relação ao valor encontrado. A prisão do caseiro foi dias antes e prenderam destinatários das correspondências em Brasília. Monitoraram deslocamento de Matheus com Joana saindo da residência, indo ao banco, com um modus operandi muito característico e metódico, já que sacavam o dinheiro e no dia seguinte se dirigiam às agências dos correios. Quem enviou a correspondência que foi apreendida com haxixe foi Matheus (que foi ao correio). Disse que a embalagem tinha a letra que possivelmente pertencia a Joana e o deslocamento foi feito com ela presente. Eram deslocamentos a pé. Matheus mantinha relação amorosa e comercial com Joana, sendo que a residência em que ele morava com a esposa fica a poucos metros da casa de Joana. Na casa de Joana, encontrou objetos espalhados em locais comuns a quem lá frequentasse. Viu drogas à mostra, arma de fogo e outros artefatos em locais visíveis. Coisas espalhadas pelas áreas comuns do apartamento. Tanto Matheus e Joana, quanto Matheus e Suzana, tinham constantes encontros. Não transparecia apenas amizade, mas relacionamento amoroso. Disse que, inclusive em relação a Danilo, os encontros revelavam ser encontros comerciais. Sobre o grupo como um todo, observaram que Matheus e Danilo eram